

Guide & Manuel de Conformité AML / LBC-FT

Supervision AED · Obligations TCSP & Administrateurs · Contrôle des Recettes

NEW LIFE Sàrl · R.C.S. Luxembourg B 225.643 · Matricule National : 2018 2432 026

1. Cadre Légal Luxembourgeois & Supervision de l'AED

Au Grand-Duché de Luxembourg, la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) est régie par la Loi modifiée du 12 novembre 2004.

NEW LIFE Sàrl est une société commerciale fournissant des services d'administration de sociétés, de direction stratégique et de conseil en gestion. À ce titre, NEW LIFE Sàrl n'est pas un établissement bancaire ou financier et ne relève pas de la supervision de la CSSF.

L'autorité de contrôle légalement compétente pour NEW LIFE Sàrl est l'AED (Administration de l'Enregistrement, des Domaines et de la TVA), conformément à l'Article 2-1 (8) de la Loi du 12 novembre 2004 régissant les prestataires de services aux sociétés (TCSP) et administrateurs indépendants.

- Loi du 12 novembre 2004: Texte fondateur définissant les obligations de vigilance, d'organisation interne et de déclaration.
- Loi du 13 janvier 2019 (RBE): Obligation d'enregistrement et de vérification des Bénéficiaires Effectifs auprès du LBR.
- Circulaires AED 779 & 800: Lignes directrices méthodologiques de l'AED et questionnaire annuel d'évaluation du risque.
- Cellule de Renseignement Financier (CRF): Autorité nationale réceptrice des déclarations de soupçon (STR).

Point Clé AED

L'AED effectue des contrôles réguliers sur pièces et sur place des professionnels non soumis à la CSSF.

2. Obligations Pratiques de Conformité pour NEW LIFE Sàrl

NEW LIFE Sàrl applique une approche fondée sur les risques (Risk-Based Approach) articulée autour de 4 obligations majeures :

- Identification Client (CDD): Obtention systématique de l'extrait RCSL récent, des statuts et du numéro de TVA.
- Vérification des UBO / RBE: Identification de toute personne physique détenant > 25% du capital ou le contrôle effectif.
- Criblage PEP & Sanctions: Détection des Personnes Politiquement Exposées et application d'une vigilance renforcée si applicable.
- Seuils AML: Gradation des contrôles : Standard (< 5k.), Vigilance active (5k.-10k.), Due Diligence légale (· 10k.), Renforcée (· 25k.).
- Conservation 5 Ans: Obligation légale de conservation de l'intégralité des dossiers KYC pendant 5 ans après la fin du mandat.

Délai Légal de Conservation

Tous les extraits RCS, déclarations RBE, pièces d'identité et factures sont archivés pendant 5 ans minimum.

3. Guide d'Utilisation du Module AML dans l'Application

Le module aml.html a été spécialement conçu pour refléter avec précision les mandats d'administrateur et facturations de NEW LIFE Sàrl :

- Tri Chronologique Récent: Les opérations de 2026 et les plus récentes sont présentées en haut du registre.
- Périmètre Épuré: Le registre filtre strictement les 109 factures réelles de prestations (les remboursements de frais avancés et stornos en sont exclus).
- Fiche KYC Interactive: Accès d'un clic au formulaire d'audit avec mémorisation permanente dans le navigateur (localStorage).
- Cartographie des Mandats: Fiches détaillées des 14 sociétés clientes (Europa Plus, Pals Advisors, Ersel, SICAV BG, SPF, etc.).
- Exports Multi-Formats: Génération instantanée de fichiers Excel (25 colonnes normées), CSV et Rapports Officiels PDF.

4. Le Simulateur de Due Diligence (Risk-Based Approach)

L'onglet 'Simulateur Due Diligence' permet d'évaluer le niveau de risque LBC-FT (score de 0 à 100) pour tout nouveau mandat selon 5 axes :

- Forme Juridique: SICAV régulée (+5 pts), Société Commerciale SA/Sàrl (+10 pts), SPF Patrimoniale (+15 pts), SCSp (+20 pts).
- Juridiction du Siège: Luxembourg / Zone Euro (+5 pts), Suisse / UK / USA (+10 pts), Pays Tiers non-UE (+35 pts).
- Facteur PEP: Présence d'une Personne Politiquement Exposée (+35 pts et déclenchement de la Vigilance Renforcée).
- Complexité Actionnariat: Détention directe (+0 pt), Chaîne multi-holdings (+25 pts), Trust / Fiducie (+30 pts).
- Volume d'Honoraires: < 25.000 · (+0 pt), 25.000 · à 50.000 · (+10 pts), · 50.000 · (+15 pts).

Seuils de Décision

Score < 35 : Risque Faible (CDD Standard) | Score 35-59 : Risque Moyen | Score · 60 ou PEP : Risque Élevé (EDD)